

경 고 요 구

1. 제 목 : 병동 근무자 대체휴무 대량발생 부적정

2. 관계기관 : ○○보훈병원

3. 내 용

가. 업무개요

○○보훈병원에서는 병동 근무자를 3교대로 운영하면서 입원환자에 대한 진료서비스를 상시 제공하고 있으며, 계약된 근로시간을 초과하여 근무 시에는 시간외 수당을 지급하거나 대체휴무를 부여하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

공단 「인사규정」 제15조(시업 및 조업)에서 공단의 통상근무시간은 9시부터 18시까지로 하고 이사장은 직종 또는 직무의 특성에 따라 개별적으로 출퇴근시간을 조정 할 수 있으며, 병동 근무자는 「임금 및 단체협약 협약서」에 따라 [표 1]과 같이 근무시간을 정하여 운영하고 있습니다.

[표 1] 병동 근무자의 근무시간

구분	Day	Evening	Night	비고
근무시간	07:00~15:00 (8시간)	14:30~22:30 (8시간)	22:00~07:30 (9시간30분)	

따라서 Day 근무자는 07시에 출근하여 15시에 퇴근하고 Evening 근무자는 14시 30분에 출근하여 22시 30분에 퇴근하여야 하며, Night 근무자는 22시에 출근하여 7시 30분에 퇴근하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ○○보훈병원 ♣♣실실에서 비공식적으로 작성된 신입 간호사 교육용 핸드북과 병동마다 작성된 업무매뉴얼에 [표 2]와 같이 출퇴근 시간을 다르게 작성하였습니다.

[표 2] 핸드북 및 업무매뉴얼에 작성된 근무시간

구분	Day	E	N	비고	
단체협약서	07:00~15:00	14:30~22:30	22:00~07:30		
핸드북	06:20~	14:00~	21:30~	D	40분 조기출근
				E	30분 조기출근
				N	30분 조기출근
A병동, B병동 C병동	06:30~15:00	13:30~22:30	21:30~08:00	D	30분 조기출근
				E	60분 조기출근
				N	30분 조기출근 30분 늦은퇴근
D병동	06:30~15:00	14:30~22:30	22:00~07:30	D	30분 조기출근
				E	-
				N	-

그 결과, ○○보훈병원은 2020.10.06. ~ 10.21.까지 실시된 근로감독에서 근로계약서와 다르게 지시된 출퇴근 시간을 지적받았고, 그에 따라 조기출근 및 늦은 퇴근에 대한 보상으로 대체휴무를 부여하기로 노사합의 하여 ###명에게 총 #,###일(평균 #.#일)의 대체휴무를 부여하였으며, [표 3]과 같이 대체휴무 사용량이 증가하였습니다.

[표 3] ○○보훈병원 대체휴무 사용 현황

구분	2019년	2020년	2021년 10월	비고
대체휴일				

4. 관계기관 의견

○○보훈병원은 감사결과를 수용하고 별다른 의견을 제시하지 않았습니다.

5. 조치할 사항

○ 관리이사는

- 근로계약서와 다르게 출퇴근을 지시하여 고용노동부 근로감독에서 지적받는 사례가 발생하지 않도록 ○○보훈병원 ♣♣실에 「부서경고」 조치하시기 바랍니다.(부서경고)